

MOHAMAD KAMAL HARIZ BIN HARUN

PEMOHON

lwn

**NADIAH IZZATI BINTI HASSAN
NORHAYATI BINTI KERIA**

**RESPONDEN 1
RESPONDEN 2**

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Abas bin Nordin (Ahli Panel)]

Pada: 1 Julai 2025/5 Muharran 1447H

Kes Permohonan Semakan No.: 2505-A0010-431-0049.R4

[Permohonan Semakan di bawah Seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Pemohon: Muhammad Amirul Ashraf bin A.Ghani
(Amirul Hani & Associates)

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 13/5/2025 melalui notis permohonan dan affidavit sokongan bagi menyemak dan membatalkan perintah YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor (selepas ini dirujuk sebagai "YA Hakim Bicara") dalam kes Permohonan No.:2408-H0210-431-0509 yang diputuskan pada 14/4/2025.

[2] Pada tarikh tersebut, YA Hakim Bicara antara lain telah memerintahkan hak jagaan 2 orang anak diberikan kepada Responden 1 selaku ibu kandung manakala Pemohon dan Responden 2 diberi akses lawatan pada masa yang sesuai dengan dimaklumkan terlebih dahulu kepada Responden 1 dua hari awal. Selain itu, Pemohon dan Responden 2 diberikan hak untuk bersama dan bermalam dengan kedua-dua anak tersebut pada minggu kedua dan keempat setiap bulan

dimana anak-anak diambil pada hari jumaat selepas jam 6 petang dan dipulangkan semula selewat-lewatnya pada hari Ahad jam 6 petang.

PERMOHONAN

[3] Perintah-perintah yang dipohon dalam semakan ini antara lain adalah bagi Mahkamah ini memberikan hak jagaan sementara 2 orang anak kepada Pemohon dan Responden 2. Manakala Responden 1 diberi hak lawatan dan bermalam dengan anak-anak tersebut pada hujung minggu pertama dan ketiga dengan diambil oleh Responden 1 pada hari Jumaat jam 7.00 malam dan dikembalikan pada hari Ahad jam 6.00 petang di alamat dan/atau tempat yang dipersetujui pihak-pihak.

FAKTA KES

[4] Pemohon dan Responden 1 adalah bekas pasangan suami isteri yang mempunyai dua orang anak iaitu Aryan Thaqif bin Muhamad Kamal Hariz (Tarikh lahir: 18/9/2018) dan Aaira Tasneem binti Muhamad Kamal Hariz (Tarikh lahir: 22/7/2021). Manakala Responden 2 merupakan ibu kepada Pemohon.

[5] Pada 23/8/2024 Pemohon dan Responden 2 telah memfailkan permohonan interim hadanah secara inter parte terhadap Responden 1 bagi kedua-dua anak tersebut. Berdasarkan permohonan tersebut, YA Hakim Bicara telah membuat keputusan sebagaimana yang dinyatakan pada perenggan [2] di atas.

ALASAN SEMAKAN

[6] Pemohon yang tidak berpuashati dengan keputusan tersebut telah memfailkan semakan ini dengan alasan terdapatnya kecacatan perintah YA

Hakim Bicara apabila gagal memberikan pertimbangan kepada perkara-perkara berikut:

- i. Telah wujudnya perjanjian persetujuan antara pihak-pihak pada 16/6/2023 bahawa selepas perceraian, anak-anak tersebut berada dibawah jagaan Pemohon.
- ii. Status quo kedua-dua anak tersebut yang telah tinggal dengan selesa dalam jagaan Pemohon.
- iii. Keperluan hakiki dan kebajikan anak-anak tersebut yang telah diuruskan dengan rapi oleh Pemohon.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[7] Memandangkan keputusan YA Hakim Bicara bersifat interim, maka kami berpuas hati ia wajar disemak apabila persoalan yang dibangkitkan adalah berkenaan kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan YA Hakim Bicara yang bercanggah dengan undang-undang atau hukum Syarak. Panduan ini sebagaimana dinyatakan pada perenggan 5 dan 7 dalam Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 (Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah) yang menyatakan:

7. Suatu keputusan terhadap **permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).**

Perenggan 5 yang dimaksudkan pula menyatakan:

5. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku **kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak**, maka proses **semakan** boleh dilaksanakan.

[8] Berdasarkan panduan ini, persoalan yang berbangkit adalah **sama ada Pemohon dapat membuktikan wujudnya kecacatan yang material dalam prosiding atau keputusan YA Hakim Bicara bercanggah dengan undang-undang atau hukum Syarak.**

[9] Penelitian kami kepada alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon mendapati ia tidak menjurus kepada kecacatan dalam tatacara prosiding tetapi mempersoalkan keputusan YA Hakim Bicara yang gagal mengambil kira perkara-perkara yang dinyatakan pada perenggan [6] di atas. Ini bermakna kecacatan yang dibangkitkan adalah berkaitan merit. Oleh sebab itu dan berdasarkan Arahan Amalan yang dinyatakan, Pemohon bertanggungjawab untuk menunjukkan kepada kami bahawa keputusan YA Hakim Bicara secara materialnya telah bercanggah dengan undang-undang atau hukum Syarak.

[10] Asas utama yang dikemukakan oleh Pemohon adalah berhubung dengan fakta anak-anak tersebut telah tinggal bersamanya sebelum perintah interim dikeluarkan. Ia berdasarkan perjanjian yang telah dipersetujui tanpa sebarang isu pengabaian yang mewajarkan tindakan YA Hakim Bicara memberikan hak jagaan tersebut kepada Responden 1. Berdasarkan status quo ini, Pemohon menegaskan hak penjagaan anak tersebut tidak sewajarnya diubah.

[11] Kami ingin menarik perhatian Pemohon bahawa prosiding permohonan interim hadanah adalah berbeza dengan prosiding bagi mendapat hak jagaan kekal. Dalam prosiding interim, YA Hakim Bicara hanya menilai dan mempertimbangkan permohonan berdasarkan kertas kausa yang dikemukakan tanpa mendengar keterangan pihak-pihak secara menyeluruh serta membuat penilaian terhadap pembuktian yang dikemukakan seperti mana dalam kes induk.

[12] Berhubung dengan isu status quo yang dibangkitkan oleh Pemohon, kami merujuk kepada Seksyen 87(3) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003” yang memperuntukkan:

“(3) Adalah menjadi suatu anggapan yang boleh dipatahkan bahawa adalah untuk kebaikan seseorang kanak-kanak dalam masa dia kecil supaya berada bersama ibunya, tetapi pada memutuskan sama ada anggapan itu dipakai bagi fakta-fakta sesuatu kes tertentu, Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada **tidak baiknya mengacau kehidupan seseorang kanak-kanak dengan bertukar-tukarnya jagaan.**”

[13] Sungguhpun peruntukan tersebut menyatakan tidak baiknya bertukar-tukar jagaan, namun pada hemat kami ia tidak boleh ditafsirkan secara mutlak sehingga menghalang Mahkamah Bicara daripada membuat perintah hak jagaan sementara yang bertentangan dengan status quo anak tersebut. Hal ini memandangkan sesuatu perintah interim dikeluarkan adalah berdasarkan kepentingan terbaik anak pada waktu itu (*the best interest of the child*) dan bukan semata-mata kepada siapa yang anak tersebut tinggal sebelum perintah dikeluarkan.

[14] Kami turut berpandangan walau apa pun kedudukan status quo anak tersebut sebelum permohonan interim difail dan diputuskan, ia bukanlah satu-satunya faktor penentu dan mengikat mahkamah dalam menentukan hak jagaan sementara. Dalam hal ini, Mahkamah wajar menilai keadaan semasa dan kebajikan anak secara menyeluruh selaras dengan prinsip yang diperuntukkan dalam Seksyen 87(2) Enakmen sama yang memperuntukkan:

“(2) Untuk memutuskan dalam jagaan siapakah seseorang kanak-kanak patut diletakkan, **pertimbangan yang utama ialah kebajikan kanak-kanak itu** dan, tertakluk kepada pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada—

(a) kemahuan-kemahuan ibu bapa kanak-kanak itu; dan

(b) kemahuan-kemahuan kanak-kanak itu, jika dia telah meningkat umur dapat menyatakan sesuatu pendapatnya sendiri.”

[15] Fakta bahawa Responden 1 ialah ibu kandung kepada anak tersebut juga menjadi faktor penting yang wajar diberi pertimbangan selaras dengan peruntukan Seksyen 82(1) yang meletakkan ibu sebagai pihak yang lebih berhak menjaga anak kecil, melainkan terdapat bukti kukuh yang dapat menggugat kedudukan tersebut. Namun, dalam kes ini Pemohon tidak mengemukakan keterangan yang membuktikan bahawa Responden telah hilang kelayakan sebagai *hadinah* menurut Seksyen 84 Enakmen yang sama. Justeru, pada peringkat ini kami tidak bersetuju untuk mengatakan bahawa keputusan YA Hakim Bicara secara material telah bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum Syarak.

[16] Selain itu, pada hemat kami perintah interim yang dikeluarkan bertujuan memastikan kebajikan anak terpelihara sementara menunggu keputusan muktamad dibuat dalam perbicaraan penuh kes induk. Oleh itu, pihak Pemohon tidak terhalang untuk memohon apa-apa perubahan kepada perintah yang telah dikeluarkan sekiranya wujud keadaan-keadaan yang boleh disifatkan sebagai menjejaskan kebajikan anak tersebut. Pertikaian berhubung dengan isu siapa yang paling layak menjaga kebajikan telah menyentuh soal merit yang wajar dibangkitkan melalui perbicaraan kes induk bagi memberi ruang yang luas kepada kedua-dua pihak mengemukakan keterangan dan hujah.

KESIMPULAN

[17] Kami berpuas hati Pemohon tidak menunjukkan sebarang kecacatan yang berlaku dalam proses perbicaraan atau keputusan YA Hakim Bicara secara material yang bercanggah dengan undang-undang atau hukum Syarak untuk diberi pertimbangan. Justeru, dengan mengambil kira perintah yang dikeluarkan

adalah untuk suatu tempoh sementara dan boleh diubah, maka kami tidak berhasrat untuk mengganggu perintah YA Hakim Bicara.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti notis permohonan dan affidavit sokongan Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

1. Permohonan semakan Pemohon **DITOLAK**.
2. Perintah YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor dalam kes Permohonan No.:2408-H0210-431-0509 yang diputuskan pada 14/4/2025 **DIKEKALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh;

.....
1. YAA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

.....
2. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

.....
3. YA DATO' HAJI ABAS BIN NORDIN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

